

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3452/2538

บริษัท สุวิมล จำกัด
กรมสรรพากร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.ร.ฎีกา มาตรา 30, มาตรา 65 ตี (9), มาตรา 79 ทวิ (6)

เจ้าพนักงานประเมินได้แจ้งการประเมิน ภาษีเงินได้นิติบุคคลและ ภาษีการค้า แก่โจทก์โจทก์อุทธรณ์การประเมินภาษีทั้งสองประเภทโดยในปัญหาสินค้าขาดจากบัญชีคุมสินค้านั้นโจทก์อุทธรณ์ว่าเจ้าพนักงานประเมินมิได้ไปทำการตรวจสอบสินค้า และบัญชีคุมสินค้าที่สำนักงานของโจทก์เพียงแต่ตรวจบัญชีของบริษัทและพบว่ามี สินค้าขาดไปโจทก์มิได้มีเจตนาที่จะทำให้บัญชีไม่ตรงเช่นนั้นการอุทธรณ์เช่นนี้แม้จะ ขาดเหตุผลในรายละเอียดของสินค้าขาดบัญชีและผู้อุทธรณ์ขอให้ ลดเบี้ยปรับเท่านั้น ก็ถือได้ว่าเป็นการอุทธรณ์คัดค้านการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินแล้วโจทก์จึง ชอบที่จะ ฟ้องคดีโดยอ้างเหตุผลคัดค้านการประเมินเพิ่มเติมจากที่ยื่นอุทธรณ์ต่อ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้ ดอกเบี้ยค้างจ่ายของรอบระยะเวลาบัญชี ปี2526แม้โจทก์จะได้รับแจ้งให้ชำระในรอบระยะเวลาบัญชีปี2527โจทก์ก็ต้องนำมา คำนวณหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิของรอบระยะเวลาบัญชีปี2526การที่ โจทก์นำมาหักเป็นรายจ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีปี2527จึงต้องห้ามตาม มาตรา65ตรี(9)แห่งประมวลรัษฎากร กรณีที่ให้ถือว่าสินค้าขาดจาก บัญชีคุมสินค้า เป็น การขายสินค้าและให้ถือมูลค่าของสินค้านั้นเป็น รายวันตาม มาตรา70ทวิ(6)แห่งประมวลรัษฎากรนั้นเป็นบทบัญญัติที่ใช้บังคับแก่ ภาษีการค้า หา มีบทบัญญัติให้นำไปใช้ในการประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่ดังนั้นการที่เจ้า

พนักงานประเมินให้ถือว่าสินค้าที่ขาดจาก บัญชีคุมสินค้าเป็นการขายเพื่อถือเป็นเงิน
ได้ใน การ คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลจึงเป็นการไม่ชอบ

โจทก์ ฟ้อง ขอให้ เพิกถอน การ ประเมิน ของ เจ้าพนักงาน ประเมินตาม
หนังสือ แจ่ง ภาษีเงินได้ นิติบุคคล หนังสือ แจ่ง ภาษีการค้าและ คำวินิจฉัย อุทธรณ์

จำเลย ทั้ง สี่ ให้การ ว่า การ ประเมิน ภาษีอากร ตาม หนังสือ แจ่งภาษีเงินได้
นิติบุคคล ภาษีการค้า และ คำวินิจฉัย อุทธรณ์ ของ คณะกรรมการพิจารณา อุทธรณ์
ใน เรื่อง เกี่ยวกับ ภาษีเงินได้ นิติบุคคล ภาษีการค้าถูกต้อง และ ชอบ ด้วย
กฎหมาย ขอให้ ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลาง พิจารณา แล้ว พิพากษายก ฟ้อง

โจทก์ อุทธรณ์ ต่อ ศาลฎีกา

ศาลฎีกา แผนก คดีภาษีอากร วินิจฉัย ว่า "คดี มี ปัญหา ที่ ต้อง วินิจฉัยตาม
อุทธรณ์ ของ โจทก์ ว่า (1) การ ประเมิน ภาษีอากร ของ จำเลย ที่ 1และ คำวินิจฉัย
อุทธรณ์ ของ คณะกรรมการ พิจารณาอุทธรณ์ ชอบ ด้วย กฎหมายหรือไม่ และ (2)
โจทก์ อุทธรณ์ ต่อ คณะกรรมการ พิจารณา อุทธรณ์เกี่ยวกับ ประเด็น สินค้า ขาด
จาก บัญชี คุมสินค้า แล้ว หรือไม่ ซึ่งเห็นสมควร วินิจฉัย ใน ปัญหา ข้อ (2) ก่อน
โดย โจทก์ อุทธรณ์ ว่าตาม คำอุทธรณ์ ของ โจทก์ เอกสาร หมายเลข จ. 1 แผ่น ที่ 14-
16 โจทก์ ได้ อุทธรณ์ประเด็น ดังกล่าว แล้ว เพียงแต่ ขาด รายละเอียด ไป และ ใน
การ ฟ้องคดี โจทก์สามารถ อ้าง เหตุ เพิ่มเติม จาก คำอุทธรณ์ ได้ นั้น เห็นว่า เจ้า
พนักงานประเมิน ของ จำเลย ที่ 1 ได้ แจ่ง การ ประเมิน ภาษีเงินได้ นิติบุคคล และ

ภาษีการค้า รอบ ระยะเวลา บัญชี ปี 2526-2527 ให้ โจทก์ ชำระ ภาษีอากรตาม หนังสือ เลขที่ ต.2/1037/2/05742-05743 และ เลขที่ต.2/1037/3/07416-07417 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2531 และ โจทก์ได้ อุทธรณ์ การ ประเมิน ภาษีอากร ตาม หนังสือ แจ้ง ภาษีเงินได้ นิติบุคคลและ ภาษีการค้า ดังกล่าว แล้ว โดย โจทก์ อุทธรณ์ เรื่อง สิ้นค้า ขาด จาก บัญชีคุมสินค้า ว่า เนื่องจาก เจ้าพนักงาน ประเมิน มิได้ ไป ทำการ ตรวจสอบ สินค้าและ บัญชี คุมสินค้า ที่ สำนักงาน ของ บริษัท เพียง แต่ ตรวจ จาก การ นำ บัญชีของ บริษัท มา ให้ และ พบ ว่า มี สินค้า ขาด เกิน ไป 28,917 บาท นั้นบริษัท ฯ มิได้ มี เจตนา ที่ จะ ทำให้ บัญชี ไม่ ตรง เช่นนั้น แม้ จะ ขาด เหตุผลใน รายละเอียด ของ สินค้า ขาด บัญชี และ ผู้อุทธรณ์ ขอให้ ลด เบี้ย ปรับเท่านั้น ก็ ถือได้ว่า เป็น การ อุทธรณ์ คัดค้าน การ ประเมิน ของเจ้าพนักงาน ประเมิน ของ จำเลย ที่ 1 แล้ว โจทก์ ชอบ ที่ จะ ฟ้องคดีโดยอ้าง เหตุผล คัดค้าน การ ประเมิน เพิ่มเติม จาก ที่ ยื่น อุทธรณ์ต่อ คณะกรรมการ พิจารณา อุทธรณ์ ได้ อุทธรณ์ ข้อ นี้ ของ โจทก์ ฟังขึ้นและ จะ ได้ วินิจฉัยรายละเอียด และ ข้อเท็จจริง ต่อไป ใน ปัญหา ข้อ (1)สำหรับ ปัญหา ข้อ (1) แยก พิจารณา เป็น 2 กรณี คือ ภาษี เงินได้นิติบุคคล กับ ภาษีการค้า ใน ส่วน ที่ เกี่ยวกับ ภาษีเงินได้ นิติบุคคลโจทก์ อุทธรณ์ ว่า กรณี ดอกเบี้ย ค่าจ่าย ของ ปี 2526 ซึ่ง เจ้าพนักงานประเมิน ถือ เป็น ค่าใช้จ่าย ต้องห้าม ตาม มาตรา 65 ตรี (9) นั้น โจทก์ไม่อาจ รู้ ว่า ต้อง จ่าย ดอกเบี้ย ใน ปี 2526 เท่าใด เพราะ ไม่มี การ คิดดอกเบี้ย ระหว่าง โจทก์ กับ บริษัท เซ็นทรัลดีพาร์ตเมนต์สโตร์ จำกัด เจ้าหนี้ มา ก่อน และ โจทก์ เพิ่ง ได้รับ ใบ แจ้งหนี้ เมื่อ ปี 2527 ซึ่งรอบ ระยะเวลา บัญชี ปี 2526 โจทก์ได้ ปิด งบดุล และ ยื่น เสีย ภาษี ไป แล้วจึง ชอบ ที่ จะ นำ ดอกเบี้ย ค่าจ่าย ของ ปี 2526 มา ลง จ่าย ใน รอบ ระยะเวลา บัญชี ปี 2527 ได้ นั้น เห็นว่า ข้อเท็จจริง ได้ความ จากนาย วันชัย จิราธิวัฒน์ ซึ่ง เป็น ทั้ง กรรมการ ผู้จัดการ ของ โจทก์ และ รองประธาน บริหาร ของ บริษัท เซ็นทรัลดีพาร์ตเมนต์สโตร์ จำกัด ว่า เดิม บริษัท เซ็นทรัลดีพาร์ตเมนต์สโตร์

จำกัด เป็น ตัวแทน จำหน่าย เครื่อง สำอาง เฮเลน่า รุบินสไตล์ พยาน ได้ ก่อตั้ง
โจทก์ ขึ้น มา เพื่อ เป็น ตัวแทน จำหน่าย เครื่อง สำอาง ดังกล่าว และ โจทก์ เป็น
บริษัทใน กลุ่ม ของ บริษัท เซ็นทรัลดีพาร์ตเมนต์สโตร์ จำกัด ดังนั้น ย่อม แสดง
ว่าการ ดำเนิน กิจการ ของ โจทก์ ย่อม สัมพันธ์ กับ บริษัท เซ็นทรัลดีพาร์ตเมนต์
สโตร์ จำกัด โดย บริษัท ดังกล่าว เป็น ผู้ ให้ ทุน ดำเนินการ แก่ โจทก์ การ ที่ บริษัท
เซ็นทรัลดีพาร์ตเมนต์สโตร์ จำกัด จะ คิด เอา ดอกเบี้ย จาก โจทก์ เมื่อใด โจทก์ ก็
ย่อม รู้ เพราะ แทบ จะ กล่าวได้ว่า การ ดำเนินการ ของ บริษัท ทั้ง สอง ขึ้น อยู่ กับ
นาย วันชัย ผู้เดียว ดังนั้น ที่ โจทก์ อ้างว่า โจทก์ เพิ่ง รู้ ว่า จะ ต้อง จ่าย ดอกเบี้ยปี
2526 แก่ บริษัท เซ็นทรัลดีพาร์ตเมนต์สโตร์ จำกัด ใน ปี 2527ซึ่ง โจทก์ ได้ ปิด
งบดุล ไป แล้ว จึง ไม่ น่าเชื่อ ทั้ง โจทก์ ลง บัญชี แบบ เกณฑ์สิทธิ ก็ สามารถ ลง
บัญชี จ่าย ใน รอบ ระยะเวลา บัญชี ปี 2526 ได้ โดยไม่ต้อง รอ ไป แจ้ง หนี้ การ ที่
โจทก์ นำ มา ลง จ่าย ใน รอบ ระยะเวลา บัญชีปี 2527 จึง ต้องห้าม ตาม มาตรา 65
ตรี (9) แห่ง ประมวลรัษฎากรศาลภาษีอากรกลาง วินิจฉัย ส่วน นี้ ชอบแล้ว อุทธรณ์
ของ โจทก์ ฟังไม่ขึ้นส่วน กรณี ที่ สิ้นค้า ขาด จาก บัญชี คุมสินค้า เจ้าพนักงาน
ประเมิน ถือเป็น การ ขาย ตาม มาตรา 79 ทวิ (6) เป็น เงิน 28,917 บาท นั้นเห็นว่า
กรณีที่ ให้ ถือว่า เป็น การ ขาย สินค้า และ ให้ ถือ มูลค่า ของ สินค้าดังกล่าว เป็น
รายรับ ซึ่ง รวม ถึง กรณี มี สินค้า ขาด จาก บัญชี คุมสินค้า ตามมาตรา 79 ทวิ (6)
นั้น เป็น บทบัญญัติ ที่ ใช้ บังคับ แก่ ภาษีการค้า หา ได้มี บทบัญญัติ ให้ นำ ไป ใช้
ใน การ ประเมิน ภาษีเงินได้ นิติบุคคลไม่ ดังนั้น การ ที่ เจ้าพนักงาน ประเมิน ของ
จำเลย ที่ 1 ให้ ถือว่า สินค้าที่ ขาด จาก บัญชี คุมสินค้า เป็น การ ขาย เพื่อ ถือ เป็น
เงินได้ ใน การคำนวณ ภาษีเงินได้ นิติบุคคล จึง เป็น การ ไม่ชอบ และ เป็น หน้าที่
ของจำเลย ที่ 1 จะ ตรวจสอบ รายได้ ที่ แท้จริง ของ โจทก์ ตาม หลักการ บัญชี
ทั่วไป สมควร ที่ จะ เพิกถอน การ ประเมิน ดังกล่าว อุทธรณ์ ของ โจทก์ส่วน นี้ ฟัง
ขึ้น ใน กรณี ภาษีการค้า โจทก์ อุทธรณ์ ว่า จำเลย ที่ 1 จะ นำเอา ยอด รายรับ อัน

เกิดจาก การ ขาย ภาชนะ ที่ บรรจุ เครื่อง สำอางซึ่ง โจทก์ นำเข้า จาก ต่างประเทศ มา คำนวณ ให้ โจทก์ เสีย ภาษีการค้า ย่อม ไม่ถูกต้อง โดย โจทก์ นำสืบ ว่า โจทก์ ผลิต เครื่อง สำอาง เป็นถึง ใหญ่ เครื่องมือ และ ภาชนะ ที่ ใช้ ใน การ บรรจุ โจทก์ เป็น ผู้สั่งซื้อจาก ต่างประเทศ แล้ว ขาย ให้ ผู้ซื้อ เครื่อง สำอาง ไป ทำการ บรรจุ เองภาชนะ ที่ บรรจุ โจทก์ ได้เสีย ภาษีการค้า เมื่อ นำเข้า ณ กรมศุลกากรแล้วแต่ ข้อ นำสืบ ของ โจทก์ ดังกล่าว ขัด กับ คำให้การ ของนาย บุญล้อม ทัศนกุลรัตน์ ผู้รับมอบอำนาจ โจทก์ ที่ ไป ให้การ ต่อ เจ้าพนักงาน ตรวจสอบ ของ จำเลย ที่ 1 ว่า ลักษณะ ของ สินค้า นำเข้าอย่างหนึ่ง คือ นำเข้า มา ใน ลักษณะ ของ ผลิตภัณฑ์ ทาง เคมี นำ มา ผลิตเป็น เครื่อง สำอาง ใน ประเทศ ใน การ นี้ โจทก์ จะ สั่ง ภาชนะ บรรจุเข้า มา ด้วย เมื่อ ขาย ให้ แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาเลนไทน์ จะ บรรจุ เสร็จ แล้ว เป็น ขวด หรือ กระจกใช้ได้ ทั้งนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาเลนไทน์ ผู้รับ ไป จำหน่าย มิได้ ทำการ บรรจุ หรือ เปลี่ยนแปลง ลักษณะ สินค้า แต่อย่างใด นอกจากนี้ ตาม คำของ นาย ประหยัด บุญสินสุข ผู้จัดการ ของ โจทก์ ก็ ดี นางสาว อัญชนา ทองอ่อน พนักงาน ของ โจทก์ ก็ ดี ต่าง ยอมรับ ว่า ภาชนะ ที่ บรรจุ สินค้า จะ มี ข้อความ ว่า โจทก์ เป็นผู้ผลิต และ จำหน่าย ตรง กับ คำเบิกความ ของ นางสาว วัฒนา โรจนะยานนท์ เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ ภาษี พยาน จำเลย ที่ ว่า พยาน กับพวก ได้ ไป ดู สถานที่ของ โจทก์ เห็น มี การ บรรจุ ตลับ และ ปิด ราคา สินค้า เข้าใจ ว่า โจทก์เป็น ผู้ผลิต สินค้า และ นาย บุญล้อม ให้ ถ้อยคำ ว่า โจทก์ เป็น ผู้ได้รับ สิทธิ การ ผลิต และ จำหน่าย สินค้า เครื่อง สำอาง เฮเลน่า รูบินสไตน์ แต่ ผู้เดียว ใน ประเทศไทย พยาน หลัก บาน ของ จำเลย จึง มี น้ำหนัก ดีกว่าโจทก์ คดี ฟังได้ ว่า โจทก์ เป็น ผู้ผลิต และ บรรจุ สินค้า จำหน่าย ฉะนั้นการ ขาย เครื่อง สำอาง ที่ ผลิต และ ภาชนะ ที่ บรรจุ เครื่อง สำอาง จึง ต้องนำ มูลค่า ทั้งหมด มา รวมเป็น รายรับ เสีย ภาษีการค้า ที่ ศาลภาษีอากรกลางไม่ให้ เพิกถอน การ ประเมิน ใน ส่วน นี้ จึง ชอบแล้ว โจทก์ อุทธรณ์ อีก ว่าโจทก์ มิได้ มี สินค้า ขาด จาก บัญชี คุมสินค้า แต่

อย่างไร แต่ เป็น การสูญเสีย ใน ขั้นตอน ของ การ ผลิต นั้น ตาม คำของ นาย
ประยัต บัญสินสุข กรรมการ ผู้จัดการ ฝ่าย ผลิต ของ โจทก์ ว่า ใน การ ผลิต จะ
ต้อง มี การ สูญเสียเช่น สินค้า ที่ สำเร็จรูป จำพวก ลิปสติก จะ ต้อง ทดลอง สี
หลาย ครั้งหาก ไม่ได้ สี ตาม ที่ ต้องการ ก็ต้อง ทิ้ง ไป สินค้า จำพวก แป้ง ก็ ต้อง
ผสม สีและ ความ หอม หาก เป็น แป้ง แข็ง ต้อง ทดลอง อัด หาก อัด แน่น ไป
แผ่น ผ้าที่ เช็ด ก็ จะ เช็ดไม่ออก หาก ความ อัด ไม่พอ เวลา ใช้ ผ้า เช็ดแป้ง ก็ จะ
แตกจึง มี การ สูญเสีย วัตถุดิบ จาก การ ทดลอง หาก เป็น สี ใหม่ ต้อง ทดลอง
หลาย ครั้ง ความ สูญเสีย เกินกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ หาก เคย ทดลอง บ่อยความ สูญ
เสีย ประมาณ 15 เปอร์เซ็นต์ หาก เป็น สินค้า ประเภท แป้งความ สูญเสีย จะ มาก
กว่า ลิปสติก ประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ ส่วน การ ผลิตสินค้า จำพวก ครีมล้างหน้า จะ
สูญเสีย น้อย ประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ตาม คำของ พยานโจทก์ ดังกล่าว ไม่สามารถ
หา หลักเกณฑ์ เป็น ที่ แน่นอนได้ว่า มี ความ สูญเสีย วัตถุดิบ ใน การ ผลิต มาก
น้อย เพียงใด เฉพาะอย่าง ยิ่งพยาน ว่า ใน ช่วง ผลิต ใหม่ มี ชาว ต่างประเทศ เข้า
มา ช่วย ใน การ ทดลองผลิต มี ความ สูญเสีย มาก ต่อมา เมื่อ มี ความ ชำนาญ
แล้ว ก็ ผลิต เองสอดคล้อง กับ คำของ นางสาว อัญชลี ทองอ่อน พยานโจทก์ อีก
ปาก หนึ่ง ที่ เป็น พนักงาน เคมี ของ โจทก์ ว่า เมื่อ โจทก์ สั่ง เครื่องมือ การ ผลิต
เข้า มา ใหม่ ๆ ใน ปี 2518 นั้น มี การ ทดลอง เครื่องจักร ความ สูญเสียจะ มี ถึง
60 เปอร์เซ็นต์ หลังจาก 2-3 เดือน ผ่าน ไป แล้ว มี ความ ชำนาญเพิ่มขึ้น ความ สูญ
เสีย จะ มี ประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ ต่อมา ใน ปี 2525ความ สูญเสีย ใน การ ผลิต
จะ มี ประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ และ ต่อ จาก นั้นมา เรื่อย ๆ ความ สูญเสีย จะ มี
เพียง 10 เปอร์เซ็นต์ แสดง ว่า ใน การ ผลิตระหว่าง ปีภาษี ที่ โจทก์ ถูก ประเมิน นี้
ความ สูญเสีย ใน การ ผลิต มี เพียง10 เปอร์เซ็นต์ เฉพาะอย่าง ยิ่ง ได้ความ จาก
คำของ นางสาว อัญชลี อีก ว่า ความเสียหาย ใน การ ผลิต ต้อง ลง บัญชี ไว้ แต่
บัญชี ดังกล่าว ถูก ไฟไหม้ไป หหมด ดังนั้น พยานหลักฐาน โจทก์ จึง ไม่ น่าเชื่อ ว่า

โจทก์ จะ มีความสูญเสีย ใน การ ผลิต มาก เท่ากับ จำนวน สินค้า ขาด บัญชี การ
ที่ เจ้าพนักงานประเมิน ได้ ประเมิน ภาษีการค้า ของ โจทก์ ใน กรณี สินค้า ขาด
จาก บัญชีคุมสินค้า โดย ถือ เป็น การ ขาย และ ถือเอา มูลค่า ของ สินค้า ดังกล่าว
เป็นรายรับ ตาม มาตรา 79 ทวิ (6) โดย หัก อัตรา ความ สูญเสีย ใน การ ผลิตให้
10 เปอร์เซ็นต์ นั้น จึง ชอบแล้ว อุทธรณ์ ของ โจทก์ ใน ข้อ นี้ ฟังไม่ ขึ้น "

พิพากษาแก้ เป็น ว่า ให้ เพิกถอน การ ประเมิน ภาษีเงินได้ นิติบุคคลรอบ
ระยะเวลา บัญชี ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2527 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2527 เฉพาะ
รายการ ที่ โจทก์ มี สินค้า ขาด จาก บัญชี คุ่มสินค้า ถือ เป็น การขาย ตาม มาตรา
79 ทวิ (6) จำนวน 28,917 บาท นอกจาก ที่ แก้ ให้เป็น ไป ตาม คำพิพากษา ศาล
ภาษีอากรกลาง

(สุวรรณ ตระการพันธุ์-เจริญ นิลเอสงษ์-เพ็ง เพ็งนิตติ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ

จากคำพิพากษาศาลฎีกานี้กล่าวถึงเรื่องการอุทธรณ์คัดค้านการประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญอันจะมีผลต่อเรื่องอำนาจฟ้องคดีภาชีอากรซึ่งอาจจะสรุปหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการอุทธรณ์คัดค้านการประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้ดังนี้ 1.รายการใดที่มีได้มีการอุทธรณ์การประเมินต่อ

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ย่อมแสดงว่าผู้ยื่นอุทธรณ์พอใจแล้วจึงไม่มีสิทธินำ
รายการนั้นมาฟ้องต่อศาล คำพิพากษาศาลฎีกาที่1262/2520วินิจฉัยว่า"มาตรา30แห่ง
ประมวลรัษฎากรให้สิทธิผู้รับแจ้งการประเมินอุทธรณ์การประเมินของเจ้าพนักงาน
ประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์รายการใดที่มีการอุทธรณ์ยอมแสดงว่ามี
ข้อโต้แย้งเกิดขึ้นเฉพาะรายการนั้นส่วนรายการใดที่ไม่ได้มีการอุทธรณ์ยอมแสดงว่าผู้
ยื่นอุทธรณ์พอใจแล้วจึงไม่มีสิทธินำรายการนั้นมาฟ้องต่อศาล" โดยมีคำพิพากษาศาล
ฎีกาที่1326/2530,3594/2534และ5251/2534วินิจฉัยในทำนองเดียวกัน 2.การยื่น
ฟ้องต่อศาลโดยมิได้อุทธรณ์การประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เป็นปัญหา
ข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน คำพิพากษาศาลฎีกา
ที่3273/2532วินิจฉัยว่า"ปัญหาที่ว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมิน
ภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลเพราะโจทก์มิได้ยื่นอุทธรณ์การประเมินภาษีการค้า
และภาษีบำรุงเทศบาลต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามประมวลรัษฎากรนั้นแม้
จำเลยจะมีได้ยกขึ้นว่ากล่าวในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ก็เป็นปัญหาข้อกฎหมายอัน
เกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนและเป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการ
วินิจฉัยเมื่อไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้อุทธรณ์โต้แย้งการประเมินดังกล่าวต่อคณะ
กรรมการพิจารณาอุทธรณ์แม้จะฟังได้ว่าโจทก์ได้โต้แย้งการประเมินต่ออธิบดีกรม
ศุลกากรก็ไม่ถือว่าเป็นการอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามประมวล
รัษฎากรมาตรา30โจทก์จึงไม่มีสิทธิฟ้องเรียกเงินภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาล
คืนจากจำเลย" 3.ในการอุทธรณ์การประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์นั้น
หากผู้ยื่นอุทธรณ์ในเรื่องใดแล้ว 3.1ผู้อุทธรณ์สามารถยื่นฟ้องต่อศาลโดยอ้างเหตุ
ประกอบเรื่องที่อุทธรณ์แม้ในชั้นอุทธรณ์การประเมินจะมีได้อ้างเหตุไว้ คำพิพากษา
ศาลฎีกาที่3923/2531วินิจฉัยว่า"ในชั้นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แม้
โจทก์จะขอให้เพิกถอนการเสียเงินเพิ่มโดยขอมาลอยๆมิได้อ้างเหตุอย่างใดก็ถือว่า
โจทก์ได้กล่าวเป็นการอุทธรณ์ในประเด็นเรื่องเงินเพิ่มไว้แล้วโจทก์จึงมีอำนาจฟ้องใน

ประเด็นเรื่องเงินเพิ่มต่อศาลได้" 3.2 ผู้อุทธรณ์สามารถยื่นฟ้องต่อศาลโดยอ้างเหตุเพิ่มเติมหรือนอกเหนือจากที่ยื่นอุทธรณ์การประเมินได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2432/2531 วินิจฉัยว่า "ประมวลกฎหมายการมาตรา 30(2) มิได้บัญญัติไว้ว่าการอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ต่อศาลจะต้องอ้างเหตุผลเช่นเดียวกับที่อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการดังกล่าว โจทก์จึงอ้างเหตุอื่นนอกเหนือจากที่เคยยกขึ้นอุทธรณ์ไว้ได้ อุทธรณ์ของโจทก์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีใจความสำคัญว่า เจ้าพนักงานประเมินได้ประเมินเรียกเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลจากโจทก์โดยมิชอบ และขอให้ยกเลิกการประเมินดังกล่าว การที่โจทก์กล่าวอ้างในชั้นศาลถึงการส่งหมายเรียกและการกำหนดรอบระยะเวลาบัญชีไม่ถูกต้องนั้นก็ เป็นเหตุผลที่โจทก์กล่าวอ้างเพื่อเป็นข้อพิสูจน์ว่าการประเมินภาษีดังกล่าวไม่ชอบนั้นเอง จึงเป็นการกล่าวอ้างในเรื่องเดียวกับที่โจทก์อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แล้ว" โดยมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้วินิจฉัยในทำนองเดียวกัน 4. มีบางกรณีที่ไม่ได้ยื่นอุทธรณ์การประเมินหรือไม่ได้ยื่นอุทธรณ์การประเมินบางประเด็นแต่สามารถฟ้องต่อศาลสำหรับการประเมินนั้นหรือสำหรับบางประเด็นการประเมินนั้นหรือในกรณีที่ยังไม่ถือว่ามีการประเมินภาษีอากรซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นข้อยกเว้น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 678/2514 วินิจฉัยว่า "โจทก์เห็นว่าโจทก์ต้องเสียภาษีการค้าเพิ่มจึงได้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แต่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์สั่งไม่รับอุทธรณ์ฉบับแรกของโจทก์เพราะยื่นไม่ถูกแบบและสั่งให้ยกอุทธรณ์ฉบับหลังเพราะยื่นเมื่อพ้นกำหนดแล้ว และได้มีคำสั่งในคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้โจทก์นำเงินภาษีไปชำระตามจำนวนที่เจ้าพนักงานประเมินเรียกเก็บดังนี้ ย่อมถือว่าคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้รับอุทธรณ์ไว้พิจารณาแล้ว โจทก์ย่อมมีอำนาจฟ้องขอให้ศาลวินิจฉัยว่าคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ไม่ชอบและขอให้เพิกถอนเสียได้" คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1734/2519 (ป) วินิจฉัยว่า "โจทก์นำเข้าซึ่งสินค้าเมื่อสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว โจทก์ได้ยื่นแบบใบขนสินค้าขาเข้าแบบแสดงรายการการค้าและชำระ

ภาษีศุลกากรภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมศุลกากร
ตรวจแบบที่ยื่นถูกต้องแล้วก็รับเงินภาษีอากรที่โจทก์ขอชำระการกระทำของ
พนักงานเจ้าหน้าที่เช่นนี้แม้ในส่วนภาษีการค้าจะได้กระทำแทนกรมสรรพากรก็หาใช่
เป็นการประเมินภาษีตามประมวลรัษฎากรมาตรา87ไม่จึงไม่อยู่ในบังคับที่จะต้อง
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา30เสียก่อนฟ้องเมื่อโจทก์เห็น
ว่าสินค้าที่โจทก์นำเข้าเป็นสินค้าอันได้รับยกเว้นภาษีการค้าภาษีบำรุงเทศบาลและ
โจทก์มีหนังสือขอคืนเงินภาษีที่ได้ชำระไปนี้แล้วแต่กรมศุลกากรและกรมสรรพากร
"ไม่ยอมคืนให้โจทก์ยอมมีอำนาจฟ้องขอคืนภาษีดังกล่าวได้" คำพิพากษาศาลฎีกา
ที่1536/2520วินิจฉัยว่า"โจทก์ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเองโดยเข้าใจว่า
มีหน้าที่ต้องชำระตามที่สอบถามจากเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรมิใช่ชำระโดยการ
ประเมินตามประมวลรัษฎากรไม่ต้องอุทธรณ์ก่อนนำคดีมาสู่ศาลตามประมวล
รัษฎากรมาตรา30" คำพิพากษาศาลฎีกาที่246/2531วินิจฉัยว่า"โจทก์ยื่นแบบแสดง
รายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี2524และชำระภาษีเงินได้บางส่วนแล้วก่อน
ที่เจ้าพนักงานประเมินทำการประเมินโจทก์ต้องรับผิดชอบเงินเพิ่มอีกร้อยละ20แห่ง
เงินภาษีอากรที่เพิ่มขึ้นตามประมวลรัษฎากรมาตรา22ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นการ
ที่จำเลยที่2ประเมินให้โจทก์รับผิดชอบเงินเพิ่มอีก2เท่าตามมาตรา26จึงเป็นการไม่
ชอบและการที่จำเลยประเมินให้โจทก์ชำระภาษีเงินได้เต็มจำนวนโดยมิได้หักภาษี
เงินได้ที่โจทก์ชำระเงินไว้แล้วออกเสียก่อนทำให้โจทก์ต้องชำระภาษีเงินได้ซ้ำซ้อน
โจทก์มีอำนาจฟ้องต่อศาลขอให้เพิกถอนการประเมินในส่วนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ได้โดยไม่ต้องใช้สิทธิอุทธรณ์การประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เสีย
ก่อน" คำพิพากษาศาลฎีกาที่6105/2534วินิจฉัยว่า"โจทก์อุทธรณ์ขอให้เพิกถอนการ
ประเมินทั้งภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหักหนี้ที่จ่ายและภาษีเงินได้
หักหนี้ที่จ่ายตามมาตรา3เตรสแม้โจทก์ยกขึ้นมาเป็นข้อโต้แย้งการประเมินของเจ้า
พนักงานตามคำอุทธรณ์เฉพาะในเรื่องภาษีเงินได้นิติบุคคลแต่คณะกรรมการพิจารณา

อุทธรณ์มีการพิจารณาถึงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 3 เตรสดด้วย แสดงว่าภาษีสองประเภทนี้ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มาแล้วตามมาตรา 30 แห่งประมวลรัษฎากร โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องต่อศาลได้" ตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่กล่าวมาข้างต้นนั้นกรณีที่ต้องมีการอุทธรณ์คัดค้านการประเมินผู้ยื่นอุทธรณ์อุทธรณ์เป็นประเด็นไปแล้วค่อยมาให้เหตุผลเพิ่มเติมหรือให้เหตุผลที่แตกต่างจากเหตุผลเดิมในชั้นศาลได้ดังเช่นกรณีตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้แต่ก็ไม่ใช่ว่าหมายความว่าในการอุทธรณ์การประเมินให้อุทธรณ์ให้เป็นแค่ประเด็นไปแล้วค่อยมาเสนอเหตุผลต่อศาลในภายหลังทั้งนี้เพราะหากกระทำเช่นนั้นอาจจะทำให้ต้องเสียเวลาในภายหลังและต้องนำคดีขึ้นสู่ศาลโดยไม่จำเป็นกล่าวคือหากในชั้นอุทธรณ์การประเมินได้อุทธรณ์เป็นประเด็นและให้เหตุผลประกอบอาจทำให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาง่ายขึ้นจนทำให้ยุติข้อโต้แย้งได้และไม่ต้องนำคดีขึ้นสู่ศาลโดยไม่จำเป็น 1. โดยทั่วไปแล้วบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต้องเสียภาษีเงินได้จากกำไรสุทธิที่คำนวณได้ในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งกำไรสุทธินี้มีที่มาจากรายได้หักด้วยรายจ่ายแต่รายได้และรายจ่ายที่จะนำมาใช้ในการคำนวณกำไรสุทธินั้นก็มีปัญหาว่าต้องเป็นรายได้และรายจ่ายที่ได้รับหรือจ่ายออกไปแล้วหรือไม่หรือจะกล่าวอีกนัยหนึ่งต้องใช้เกณฑ์เงินสด(CashBasis)หรือเกณฑ์สิทธิ(AccrualBasis)ในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีจึงจะเป็นการถูกต้อง "เกณฑ์เงินสด"คือเกณฑ์การบันทึกรายได้และรายจ่ายที่ยึดหลักว่ารายได้และรายจ่ายจะเกิดขึ้นต่อเมื่อมีการรับหรือจ่ายเงินสดออกไปในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นตามเกณฑ์ถ้ามีการขายสินค้าหรือบริการไปเป็นเงินเชื่อในงวดใดจะถือว่ามิใช่รายได้เกิดขึ้นในงวดนั้นเพราะยังมิได้รับเงินและถ้ามีการได้รับชำระสินค้าหรือค่าบริการล่วงหน้าในรอบระยะเวลาบัญชีใดจะถือว่ามิใช่รายได้เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นแม้จะยังมิได้ส่งมอบสินค้าหรือบริการในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นก็ตามทางด้านค่าใช้จ่ายก็เช่นเดียวกันถ้ามีการจ่ายเงินเป็นค่าซื้อสินค้าหรือบริการในรอบระยะเวลาบัญชีใดจะ

ถือว่ามีการจ่ายเกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น แม้ว่าสินค้าบางส่วนจะยังขายได้ไม่หมดก็ตาม หรือถ้ามีการชำระเงินสดสินค้าหรือค่าบริการเป็นการล่วงหน้าก็ถือว่ามีการจ่ายเกิดขึ้นแล้ว แม้จะยังไม่ได้รับประโยชน์จากสินค้าหรือบริการในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นก็ตาม ส่วน "เกณฑ์สิทธิ" คือเกณฑ์การบันทึกรายได้และรายจ่ายที่ยึดหลักว่ารายได้และรายจ่ายที่เกิดขึ้นหรือเป็นของรอบระยะเวลาบัญชีใดก็ให้ถือว่าเป็นรายได้และรายจ่ายของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น ทั้งนี้โดยไม่ต้องคำนึงว่าจะได้รับเงินสดหรือจ่ายเงินสดออกไปแล้วหรือไม่ตามเกณฑ์นี้ ถ้ากิจการขายสินค้าไปเป็นเงินเชื่อ ก็ถือว่าเป็นรายการมีรายได้เกิดขึ้นแล้ว หรือถ้ากิจการได้รับชำระสินค้าล่วงหน้าจะยังไม่ถือว่าเป็นรายได้ของกิจการจนกว่าจะได้มีการส่งมอบสินค้าไปแล้ว ทางด้านค่าใช้จ่ายก็เช่นเดียวกัน ถ้าเกิดขึ้นหรือให้ประโยชน์ในรอบระยะเวลาบัญชีใด โดยที่กิจการยังไม่ได้จ่ายเงิน ก็ถือเป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น เช่น ค่าแรงประจำงวดที่ค้างจ่าย ค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินถาวรที่ใช้ไป หรือถ้ากิจการจ่ายเงินเป็นสินค้าหรือค่าบริการเป็นการล่วงหน้า โดยที่ยังไม่ได้รับประโยชน์จากสินค้าหรือบริการนั้น ก็ยังไม่ถือว่ามีการจ่ายเกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น เช่น ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า เบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า ค่าที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์สิทธิคือ รายได้รับล่วงหน้า รายได้ค้างรับค่าใช้จ่ายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย แต่ละคำมีความหมายดังนี้ 1. รายได้รับล่วงหน้า (Unearned Revenue) "รายได้รับล่วงหน้า" หมายถึง เงินสดหรือทรัพย์สินที่กิจการได้รับในรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน เป็นการตอบแทนการให้บริการหรือใช้ทรัพย์สินที่ควรเป็นรายได้ของรอบระยะเวลาบัญชีต่อไป เช่น ค่าเช่ารับล่วงหน้า ดอกเบี้ยรับล่วงหน้า ค่าบริการรับล่วงหน้า ซึ่งกิจการได้รับเงินไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ให้ประโยชน์ตอบแทนแก่ลูกค้าในรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน 2. รายได้ค้างรับ (Accrued Revenue) "รายได้ค้างรับ" หมายถึง รายได้ที่เกิดขึ้นแล้วจากการให้บริการหรือให้ใช้ทรัพย์สินแก่ผู้รับบริการ แต่กิจการยังไม่ได้รับเงินสดหรือทรัพย์สิน เป็นการตอบแทนในรอบระยะเวลาบัญชีที่การให้บริการหรือให้ใช้ทรัพย์สินสิ้นสุดลง

แล้วเช่นดอกเบีย้ค้างรับค่าเช่าค้างรับค่าบริการค้างรับหรือพูดง่าย ๆ ก็คือรายได้เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้รับชำระ 3. ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า (Prepaid Expense) "ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า" หมายถึง เงินสดที่กิจการได้จ่ายไปแล้วเพื่อเป็นค่าบริการที่กิจการยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ในรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันและมีสิทธิที่จะใช้ประโยชน์ในรอบระยะเวลาบัญชีต่อไป เช่น ดอกเบีย้จ่ายล่วงหน้า เบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า ค่าบริการจ่ายล่วงหน้า

4. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (Accrued Expense) "ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย" หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีจากการใช้บริการหรือใช้ทรัพย์สินที่สิ้นสุดลงแล้วแต่ยังไม่ได้จ่ายเป็นเงินสดหรือทรัพย์สินให้ไป เช่น ค่าเช่าค้างจ่าย เงินเดือนค้างจ่าย ดอกเบีย้ค้างจ่าย ภาษีเงินได้ค้างจ่าย" ตามเกณฑ์เงินสดรายได้รับล่วงหน้าถือเป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีที่รับและค่าใช้จ่ายล่วงหน้าถือเป็นรายจ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่จ่าย ส่วนเกณฑ์สิทธิหนี้รายได้ค้างรับถือเป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีที่การให้บริการหรือการใช้ทรัพย์สินสิ้นสุดลงและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายถือเป็นรายจ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การให้บริการหรือทรัพย์สินสิ้นสุดลงแต่รายได้รับล่วงหน้าและค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้ายังไม่ถือเป็นรายได้และรายจ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่รับและจ่ายแล้วแต่กรณี บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานกำไรสุทธิจะต้องใช้เกณฑ์สิทธิจะใช้เกณฑ์อื่นได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากร (ประมวลรัษฎากร มาตรา 65 วรรค 2 และ 3) ตัวอย่าง บริษัท เหลืองแดง จำกัด ซึ่งถือรอบระยะเวลาบัญชีตามปีปฏิทินมีรายได้และรายจ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2535 ดังนี้ (1) รับค่าเช่าอาคารล่วงหน้าเป็นเงินสดสำหรับระยะเวลา 6 เดือนเป็นเงิน 1,200,000 บาท เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2535 (2) นายดำกู้เงินไปโดยมีหลักฐานตัวสัญญาใช้เงินเลขที่ 005/35 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2535 ครบกำหนดชำระวันที่ 30 มิถุนายน 2536 จำนวน 5,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 12% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด (3) จ่ายเบี้ยประกันภัยทรัพย์สินสำหรับงวด 1 ปี จำนวน 120,000 บาท เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2535 (4) กู้เงินจากธนาคารโดยทำสัญญากู้เงิน

จำนวน 6,000,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2535 ครบกำหนดวันที่ 31 พฤษภาคม 2536 อัตราดอกเบี้ย 9% ต่อปีชำระดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด รายได้, รายได้รับล่วงหน้า, รายได้ค้างรับ, ค่าใช้จ่าย, ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า, และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจะเป็นดังนี้ (1) รับค่าเช่าอาคารล่วงหน้า 6 เดือน เป็นเงิน 1,200,000 บาท เริ่ม 1 พ.ย. 2535 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 พ.ค. 35 31 ธ.ค. 35 30 เม.ย. 36 รายได้ รายได้รับล่วงหน้า 400,000 800,000 เพราะฉะนั้นเป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2535 เป็นเงิน 400,000 บาท และเป็นรายได้รับล่วงหน้าในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2535 เป็นเงิน 800,000 บาท (2) ให้อู่เงิน 5,000,000 บาท ดอกเบี้ย 12% ต่อปี เริ่ม 1 ก.ค. 2535 $5,000,000 \times 12\%$ ดอกเบี้ยต่อปี = 600,000 บาท เพราะฉะนั้นได้ค้างรับในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2535 เป็นเงิน 300,000 บาท ซึ่งต้องตั้งเป็นดอกเบี้ยรับในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2535 นั้นเอง (3) เบี้ยประกันภัยจ่าย 1 ปี เป็นเงิน 120,000 บาท เริ่ม 1 พ.ค. 2535 เบี้ยประกันภัยจ่าย 80,000 เบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า 40,000 เพราะฉะนั้นเป็นเบี้ยประกันภัยจ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2535 เป็นเงิน 80,000 บาท และเป็นเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้าในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2535 เป็นเงิน 40,000 บาท (4) อู่เงินธนาคาร 6,000,000 ดอกเบี้ย 9% ต่อปี เริ่ม 1 มิ.ย. 2535 $6,000,000 \times 9\%$ ดอกเบี้ยต่อปี = 540,000 บาท ดอกเบี้ยค้างจ่าย 315,000 ดอกเบี้ยจ่าย 225,000 เพราะฉะนั้นเป็นดอกเบี้ยค้างจ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2535 เป็นเงิน 315,000 บาท ซึ่งต้องตั้งเป็นดอกเบี้ยจ่ายในงวดบัญชีปี 2535 นั้นเอง 2. กรณีตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่กำลังหมายเหตุอยู่นี้ โจทก์มีภาระต้องเสียดอกเบี้ยตลอดระยะเวลาที่ยังเป็นหนี้อยู่เมื่อโจทก์ถือรอบระยะเวลาบัญชีตามปีปฏิทินและตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นปี 2526 มีดอกเบี้ยเกิดขึ้นรวมเป็นเงิน 101,063.02 บาท โจทก์ก็ต้องนำดอกเบี้ยจำนวนดังกล่าวมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิของรอบระยะเวลาบัญชีปี 2526 ตามหลักเกณฑ์สิทธิทั้งนี้ แม้โจทก์จะไม่ได้ชำระดอกเบี้ยจำนวนดังกล่าวในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2526 ก็ตามการที่โจทก์นำมาหักเป็นรายจ่าย

ในรอบระยะเวลาบัญชีปี2527จึงเป็นการหักรายจ่ายผิดรอบระยะเวลาบัญชีและผลก็คือดอกเบี้ยจำนวนดังกล่าวถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามของรอบระยะเวลาบัญชีปี2527ตามมาตรา65ตรี(9)แห่งประมวลรัษฎากรเจ้าพนักงานประเมินชอบที่จะปรับปรุงกำไรสุทธิของรอบระยะเวลาบัญชีปี2527โดยนำดอกเบี้ยดังกล่าวบวกกลับเป็นรายได้เป็นเหตุให้กำไรสุทธิของโจทก์ในรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าวเพิ่มขึ้นภาษีที่จะต้องเสียก็ต้องเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ดีโจทก์ก็มีสิทธิปรับปรุงกำไรสุทธิของรอบระยะเวลาบัญชีปี2526โดยนำดอกเบี้ยจำนวนดังกล่าวไปหักเป็นรายจ่ายได้เป็นเหตุให้กำไรสุทธิของรอบระยะเวลาบัญชีปี2526ลดลงภาษีที่จะต้องเสียก็น้อยลงและโจทก์มีสิทธิขอคืนภาษีที่ลดน้อยลงนั้นได้ สุบิน ชื่นประเสริฐ ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม